

RUBY HARYANIE BINTI ABDUL HAMID

lwn.

AZIZUL HAKIM BIN AZIZ



[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Ahli Panel), Pada 30 Mei 2022/ 28 Syawal 1443H]

Permohonan No. 10000-041-0022-2022

[Permohonan Penyampaian Gantian - Seksyen 48(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Puan Hazirah binti Othman@Man daripada Tetuan Hazirah Othman & Associates*

Puan Raudzah binti Mohd Mokhtar daripada Tetuan Hazirah Othman & Associates

Peguam Syarie Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon dalam kes ini ingin ingin memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut:

- 1.1 Mahkamah memerintahkan penyampaian sesalinan perintah ini dan Notis Permohonan (Kebenaran Pelanjutan Tempoh Masa Menyerahkan Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan) secara gantian melalui tampalan di alamat Responden di No. 201, Blok 18, Seksyen 6, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan di alamat pejabat Responden di XMEG Technologies Sdn. Bhd. B07-01,

Menara Bata PJ Trade Centre, No. 8 Jalan PJU 8/8A, 47820 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

- 1.2 Makluman melalui aplikasi Whatsapp ke talian telefon Responden bernombor 019-2223362 dan/atau 016-2223074.
- 1.3 Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan sesuai dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Permohonan telah memfailkan Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Penyerahan Rekod Rayuan ekoran kegagalan Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan secara kediri kepada Responden dalam tempoh yang telah ditetapkan.

[3] Setelah meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 15/03/2022 serta mengambil kira Afidavit Tanpa Serah yang diangkat sumpah pada 24/11/2021, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah berusaha untuk menyampaikan Notis Permohonan tersebut ke alamat tempat tinggal Responden pada 03/11/2021 dan alamat pejabat Responden pada 18/11/2021, walau bagaimanapun penyampaian tersebut telah gagal disempurnakan kerana Pemohon tidak ada di rumah dan pejabat didapati kosong. Berdasarkan Seksyen 48(1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami bersetuju membenarkan permohonan ini seperti yang dipohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Afidavit Tanpa Serah, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:

- [1] Permohonan Pemohon diterima.

- [2] Pemohon dibenarkan membuat penyampaian sesalinan perintah ini dan Notis Permohonan (Kebenaran Pelanjutan Tempoh Masa Menyerahkan Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan) secara gantian melalui tampalan di alamat Responden di No. 201, Blok 18, Seksyen 6, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan di alamat pejabat Responden di XMEG Technologies Sdn. Bhd. B07-01, Menara Bata PJ Trade Centre, No. 8 Jalan PJU 8/8A, 47820 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

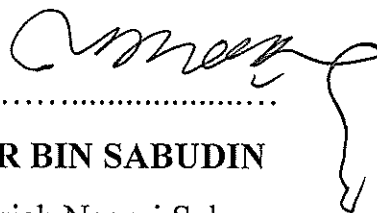
Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor